

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 664/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายชัชวาลย์ มีเพียร

จำเลย

นายชัชวาลย์ มีเพียร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปี จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่รับเป็นฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงคนละอย่างกัน จำเลยยอมฎีกาในข้อเท็จจริงได้และการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นการคาดคะเนว่า จำเลยอาจใช้อาวุธปืนไปในทางที่กระทำความผิดอื่นที่ร้ายแรงได้เป็นการใช้ดุลยพินิจนอกเหนือจากที่ปรากฏในท้องสำนวน เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 41)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371, 91 ฯลฯ เรียงกระหนลงโทษฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ปรับ 6,000 บาท ฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ปรับ 4,000 บาท รวมลงโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ

เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก1 ปี ปรับ 5,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีกำหนด2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่นไว้ในความครอบครองและฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกกระหนละ 6 เดือนสถานเดียว รวม 2 กระหน จำคุก1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยรวม 6 เดือน โทษจำคุกไม่รอการลงโทษ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 34)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 41)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปีจำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น อันเป็นดุลพินิจในการลงโทษ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปีจำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น อันเป็นดุลพินิจในการลงโทษ จึงเป็น

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>